

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2772/2539

พนักงานอัยการ จังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

แผนก คดี ยาวชน และ ครอบครัว นาย

คนองหรือเดือน อุดมนา

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย25ปีแต่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวไปฝึกและอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางมีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ3ปีและชั้นสูง4ปีการเปลี่ยนโทษจำคุกดังกล่าวมิใช่เป็นการลงโทษจำคุกเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค2พิพากษายืนจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคแรก

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 และ83

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม , 83 ขณะ กระทำ ความผิด จำเลย มี อายุ 17 ปี เฉลย

มาตรา ส่วน โทษ ให้ จำเลย กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76ประกอบ มาตรา 53 แล้ว คง จำคุก 25 ปี พิเคราะห์ พฤติการณ์ แห่ง คดีประกอบ รายงาน ของ สถานพินิจ และ คຸ້ມครอง เด็ก และ เยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ แล้ว เห็นว่า การกระทำ ของ จำเลย เป็น ภัย ต่อ สตรี เพศและ เป็นเหตุ ฉุกเฉิน อีก ทั้ง ไม่รู้ สำนึก และ ยอมรับ ผิด โดย หลบหนี จนเจ้าพนักงาน ตำรวจ ต้อง ออก หมายจับ เพื่อ สวัสดิภาพ และ อนาคต ของ จำเลยอาศัย อำนาจ ตาม ความใน พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาล เยาวชน และ ครอบครัวและ วิธีพิจารณา คดี เยาวชน และ ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104(2)จึง ให้ เปลี่ยน โทษ จำคุก เป็น ส่งตัว จำเลย ไป ฝึก และ อบรม ที่ สถานพินิจและ คຸ້ມครอง เด็ก และ เยาวชน กลาง มี กำหนด ขั้นต่ำ 3 ปี ขั้น สูง 4 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 แผนก คดี เยาวชน และ ครอบครัว พิจารณายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดี เยาวชน และ ครอบครัว วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ศาลชั้นต้น พิจารณา จำคุก จำเลย 25 ปี แต่ เปลี่ยน โทษ จำคุก เป็น การ ส่งตัวไป ฝึก และ อบรม ที่ สถานพินิจ และ คຸ້ມครอง เด็ก และ เยาวชน กลาง มี กำหนดระยะเวลา ขั้นต่ำ 3 ปี และ ขั้น สูง 4 ปี ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิจารณายืนเห็นว่า การ เปลี่ยน โทษ จำคุก เป็น ส่งตัว จำเลย ไป ฝึก และ อบรม ดังกล่าวมิใช่ เป็น การ ลงโทษ จำคุก จึง ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ จำเลย ฎีกา ว่า จำเลย มิได้ กระทำผิด นั้น เป็น ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริงศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย "

พิพากษายก ฎีกา จำเลย

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>